베카리아 — 수능특강 생활과 윤리 전(全) 출제 지점 + 사회 계약설 4인(홉스·로크·루소·베카리아) 통합

2027학년도 EBS 수능특강 생활과 윤리 · 자료 플러스 / 기출 플러스 / 개념 플러스 / 본문 표 / 개념 체크 통합 · 쪽수는 교재 인쇄 쪽수

① 한눈에 보기 — 등장 위치 색인

사상가	쪽	단원	유형	제목 / 내용
베카리아	75	07. 사회 정의와 윤리	자료 플러스	사형 제도에 대한 루소와 베카리아의 관점
	75	07. 사회 정의와 윤리	본문 표	사형 제도에 대한 관점 (칸트·루소·베카리아)
	75	07. 사회 정의와 윤리	개념 체크	3번 문항 (정답: 종신 노역형)
루소	75	07. 사회 정의와 윤리	자료 플러스	사형 제도에 대한 루소와 베카리아의 관점
	75	07. 사회 정의와 윤리	본문 표 · 개념 체크	사형 제도에 대한 관점 (2번 정답: 루소)
	84	08. 국가와 시민의 윤리	본문 표	서양에서의 국가의 역할과 의무
	85	08. 국가와 시민의 윤리	자료 플러스 · 측주	루소의 사회 계약론 / 일반 의지
홉스	84	08. 국가와 시민의 윤리	자료 플러스 · 본문 표	국가의 역할과 의무에 대한 홉스와 로크의 입장
	85	08. 국가와 시민의 윤리	개념 체크	1번 문항 (정답: 국가)
로크	84	08. 국가와 시민의 윤리	본문 표	서양에서의 국가의 역할과 의무
	85	08. 국가와 시민의 윤리	자료 플러스 · 개념 체크	홉스와 로크의 입장 (2번 정답: 공정한)

※ 네 사람 모두 **기출 플러스**에는 없습니다. 주의할 구조 — **사형 제도는 07강(75쪽), 사회 계약설은 08강(84·85쪽)**으로 단원이 갈라져 있습니다. 그런데 **베카리아와 홉스·로크는 서로 다른 단원에만** 나오고, **루소만 두 단원에 걸쳐** 있습니다. 즉 루소가 두 주제를 잇는 다리입니다.

② 자료 플러스 — 원문 전문 + 교재 해설

사형 제도에 대한 루소와 베카리아의 관점

p.75 · 07. 사회 정의와 윤리 · 자료 플러스

- 사회 계약은 계약 당사자의 자기 보존이 목적이다. 목적을 바라는 자는 얼마간의 위험, 얼마간의 손해를 생각한다. **남의 희생으로 자기 목숨을 보존하려고 하는 사람은 타인을 위해 필요하다면 마땅히 생명을 희생해야 한다.** …(중략)… 사회적 권리를 침해하는 악인은 모두 그 범죄로 인해 조국에 대한 반역자가 되고 배신자가 된다. …(중략)… 죄인을 재판하는 것과 판결을 내리는 것은 **그가 사회 계약을 깼으며, 따라서 이제 그는 국가의 일원이 아니라는 것에 대한 증명과 선고**이다.

- 루소 -

- **범죄의 유일 타당한 척도는 사회에 끼친 해악이다.** 범죄의 진정한 척도가 범죄자의 의사에 있다고 믿는 것은 잘못이다. **공통적 효용, 즉 공리가 인간적 정의의 기초이다.** …(중략)… 법은 개개인의 특수 의사의 총체인 일반 의사를 대표한다. 그런데 **자신의 생명을 빼앗을 권능을 타인에게 기꺼이 양도할 자가 세상에 있겠는가?** …(중략)… **사형은 어떠한 의미에서도 권리의 문제가 아니다. 사형은 한 사람의 시민에 대한 국가의 전쟁이다.** 그 국가가 한 시민의 존재의 파괴를 유용하거나 필요하다고 판단한 경우에 벌이는 전쟁인 것이다.

- 베카리아 -

교재 해설

루소는 사회 계약설을 바탕으로 사형 제도에 찬성하였다. 루소는 자발적 상호 계약을 근거로 사회 계약을 깨뜨린 살인자에 대해 사형이나 추방을 통해 그를 국가로부터 영원히 분리해야 한다고 보았다. 반면 베카리아는 생명권 양도는 불가하다고 보고 사형은 사회 계약으로 정당화될 수 없다고 주장하였다. 베카리아는 공리주의 관점에서 처벌의 목적은 범죄자가 새로운 해악을 입힐 가능성을 방지하고, 일반인들이 유사한 범죄 행위를 할 가능성을 억제시키는 것이라고 보았다. 따라서 지속적으로 고통의 본보기가 되는 종신 노역형이 바람직하다고 주장하였다.

독해 포인트 — 두 사람 다 사회 계약에서 출발하는데 결론이 정반대다
㉠ **루소**: 계약의 목적이 **자기 보존**이므로, 그 계약을 깬 자는 **더 이상 국가의 일원이 아니다**. 사형은 처벌이라기보다 **계약 파기자에 대한 분리 선고**다.
㉡ **베카리아**: 계약할 때 **애초에 생명을 넘긴 적이 없다**. "자신의 생명을 빼앗을 권능을 타인에게 기꺼이 양도할 자가 있겠는가?" — 양도한 적 없으므로 국가에 그 권한이 없다. 그래서 사형은 권리의 문제가 아니라 **"국가가 시민에게 벌이는 전쟁"**이다.
㉢ 베카리아의 논거가 **둘**이라는 점에 주의: **(가) 생명권은 양도 불가**(계약론적 논거) + **(나) 종신 노역형이 더 효과적**(공리주의적 논거). 한쪽만 서술한 선지는 불완전하다.
㉣ "범죄의 유일 타당한 척도는 **사회에 끼친 해악**"이고 "범죄자의 **의사**가 아니다" → 응보주의(칸트)와 정면 대립.

국가의 역할과 의무에 대한 홉스와 로크의 입장

p.84~85 · 08. 국가와 시민의 윤리 · 자료 플러스

- 어떤 강제력, 즉 코먼웰스(국가)가 없는 곳에는 **소유권도 없고 부정의도 없다.** 만인이 만물에 대하여 권리를 가지고 있기 때문이다. 정의의 본질은 유효한 계약을 지키는 데 있으며, 계약의 유효성은 그 계약의 이행을 충분히 강제할 수 있는 **사회적 권력의 수립과 더불어 시작된다.** …(중략)… 만인이 만인과 상호 신의(信義) 계약을 체결함으로써 모든 인간은 단 하나의 동일 인격으로 결합된다. 다수의 사람들이 하나의 인격으로 결합되어 통일되었을 때 그것을 코먼웰스라고 부른다. 이리하여 **리바이어던**이 탄생한다.

- 홉스 -

- 사람들은 사회에 들어갈 때 그들이 자연 상태에서 가졌던 **평등, 자유, 집행권**을 사회의 선이 요구하는 바에 따라 입법부가 처리할 수 있도록 사회의 수중에 양도한다. 그것은 오직 모든 사람이 **그 자신, 그의 자유 및 그의 자산**을 더욱 잘 보존하려는 의도에서 행하는 것이다. …(중략)… **국가의 모든 권력은 인민의 평화, 안전 및 공공선이 아닌 다른 목적을 위해서 행사되어서는 안 된다.**

- 로크 -

교재 해설

홉스는 사람들이 '만인의 만인에 대한 전쟁' 상태에서 벗어나기 위해 신의 계약을 통해 국가를 만들었으므로 국가는 구성원들의 평화와 안전을 보호해야 한다고 보았다. 로크는 사람들이 자연 상태에서 발생하는 분쟁을 해결하기 위해 공정한 재판관이자 집행관으로서 국가를 만든 것이므로 국가는 개인의 생명과 자유와 자산을 보호하여 평화롭고 안전한 사회를 유지해야 한다고 보았다.

독해 포인트 — ㉠ 홉스의 핵심 문장은 **"국가가 없는 곳에는 소유권도 없고 부정의도 없다"**이다. 즉 **정의·부정의는 국가 수립 이후에야 생긴다**. 자연 상태에는 도덕이 없다는 뜻으로, 로크와 갈리는 결정적 지점이다. ㉡ 로크는 자연 상태에서도 이미 **평등·자유·집행권**을 갖고 있었고 그중 **집행권만** 양도한다. 즉 **권리는 국가 이전에 존재**한다. ㉢ 로크의 **"그 자신, 그의 자유 및 그의 자산"**(생명·자유·자산)이 개념 체크와 84쪽 표에 그대로 나온다.

루소의 사회 계약론

p.85 · 08. 국가와 시민의 윤리 · 자료 플러스

> 사람마다 자신을 **공동체 전체에 양도**하는 것이지, 특정한 개인에게 자신을 양도하는 것은 아니다. …(중략)… 우리는 저마다 개인의 인격과 그가 가진 모든 힘을 공동의 것으로 삼아 **일반 의지**라는 가장 우월한 지배 아래 둔다. 이 결합 행위가 성립하는 즉시 계약자인 개인들을 대신하여 하나의 정치 공동체가 형성된다. …(중략)… 공공의 행복에 따라서 국가의 여러 힘을 지도할 수 있는 것은 오직 일반 의지뿐이다. **주권이란 일반 의지의 행사이므로 주권은 결코 양도할 수 없고, 분할할 수도 없다.** 일반 의지는 언제나 올바르며 국가의 이익을 지향한다.

교재 해설

루소가 주장한 사회 계약의 핵심은 일반 의지를 성립시키는 것이다. 루소는 개개인이 자신의 권리 전부를 공동체 전체에 양도하면 공통의 이익만을 생각하는 일반 의지가 확립된다고 주장하였다. 루소에 따르면 개인은 사회 계약을 통해 오직 일반 의지에만 복종할 뿐 사적 의지에 종속당하지 않게 된다.

측주 — 일반 의지

사적인 이익을 추구하는 의지를 넘어 공적인 영역에서 공통의 이익만을 지향하는 의지를 가리키는 개념

독해 포인트 — ㉠ 양도의 **대상**과 **범위**가 홉스·로크와 다르다. **특정 개인이 아니라 '공동체 전체'에, 일부가 아니라 '권리 전부'를** 양도한다. ㉡ 그럼에도 자유를 잃지 않는 이유는 양도받는 주체가 **나 자신도 그 일부인 공동체**이기 때문이다 — "오직 일반 의지에만 복종할 뿐 사적 의지에 종속당하지 않는다." ㉢ **주권은 양도·분할 불가**. 대의제·권력 분립을 인정한다는 서술은 오답. ㉣ 이 '전부 양도' 논리가 75쪽 사형론(계약을 깨면 국가의 일원이 아님)과 직결된다.

③ 사회 계약설 3인 대조 — 홉스 · 로크 · 루소

쟁점	홉스	로크	루소
자연 상태	**만인의 만인에 대한 전쟁** 상태 / 국가 없으면 소유권도 부정의도 없음	이성은 있으나 **오류 가능성**이 있어 분쟁 발생 / 권리는 이미 존재	계약을 통해 **일반 의지**가 확립되어야 함
계약의 목적	**생명 보호와 사회 질서 유지**	**생명·자유·자산**의 더 나은 보존	시민의 **생명 보존과 공공의 복지 증진**
양도하는 것	만인이 만인과 상호 신의 계약	**집행권** 등을 사회에 양도 (권리 전부는 아님)	**권리 전부**를 공동체 전체에
국가의 상(像)	**리바이어던** — 계약 이행을 강제하는 사회적 권력	**공정한 재판관이자 집행관**	**일반 의지**가 주권자인 정치 공동체
핵심어	코먼웰스 / 리바이어던 / 신의 계약	생명·자유·자산 / 공공선 / 집행권	일반 의지 / 주권의 양도·분할 불가
교재 근거	84쪽 표 · 84쪽 자료 플러스 · 85쪽 개념 체크 1번(정답: 국가)	84쪽 표 · 85쪽 자료 플러스 · 85쪽 개념 체크 2번(정답: 공정한)	84쪽 표 · 85쪽 자료 플러스 · 측주 · 개념 체크 3번(정답: 일반 의지)

세 사람의 공통점(84쪽 개념 체크 3번, 정답: 계약) — 홉스·로크·루소는 모두 **국가가 사람들이 필요에 따라 계약을 맺어 형성한 것**이라는 사회 계약론을 주장했습니다. 즉 국가는 **자연 발생물이 아니라 인위적 산물**입니다 — 83쪽 아리스토텔레스("국가는 자연의 산물이고 개인에 우선한다")와 정확히 대립하는 지점입니다.

④ 사형 제도 3인 대조 — 칸트 · 루소 · 베카리아 (75쪽 본문 표 전문)

사상가	사형	이론적 기반	교재 서술 (원문 그대로)
칸트	**찬성**	응보주의	• 응보주의 관점에서 살인자에 대한 사형은 정당하며 **사형 이외의 형벌은 동등성(평등성)의 원리에 부합하지 않음** • 사형은 **살인자의 고통받는 인격을 해방**하여 인간의 존엄성을 실현하는 것임
루소	**찬성**	사회 계약설	• 사회 계약설의 관점에서 **계약자인 시민의 생명과 안전을 확보하기 위한** 사형 제도는 정당함 • **타인의 희생으로 자신의 생명을 보존하려고 하는 사람은 타인을 위해 필요하다면 마땅히 자신의 생명을 희생**해야 함
베카리아	**반대**	공리주의 + 계약설	• 공리주의 관점에서 **종신 노역형이 범죄 예방과 사회 전체의 이익 증진에 부합**함 • **생명은 양도할 수 없는 것이기 때문에 사형은 부당함** • **살인 금지를 규정한 법에 근거해 살인(사형)하는 것은 부당함**

가장 중요한 대조 — **루소와 베카리아는 둘 다 사회 계약에서 출발하지만 결론이 정반대**입니다. 갈리는 지점은 단 하나, **"계약할 때 생명권을 양도했는가"**입니다. 루소는 "계약의 목적이 자기 보존이므로 필요하면 생명도 내놓기로 한 것"이라 보고, 베카리아는 "생명을 넘길 사람은 없다"고 봅니다. 이 한 줄이 사형 찬반을 가릅니다.
또한 **칸트와 베카리아는 둘 다 '인간 존엄성'을 말하지만 방향이 반대**입니다. 칸트는 사형이 인격을 **해방**하여 존엄성을 실현한다고 보고, 베카리아 쪽(반대 논거)은 사형이 존엄성과 생명권을 **침해**한다고 봅니다.

75쪽 사형 제도 찬반 논거 (본문 표 전문)

찬성 입장	반대 입장
• 국민의 자유, 재산, 생명, 안전을 지키기 위한 **사회 방어 수단**임 • **범죄 예방 효과**가 큼 • 범죄에 대한 **비례성의 원칙**에 따르면 과도한 형벌이 아님 • 과학 수사와 제도 보완으로 **오판 가능성**을 줄이고 있음	• 인간의 **존엄성과 생명권을 침해**하는 비인도적 형벌임 • **교화**라는 형벌의 목적에 부적합함 • **범죄 예방 효과가 미미**함 • **정적(政敵)을 제거하는 수단**으로 악용될 수 있음 • **오판 가능성**이 있음

'범죄 예방 효과'와 '오판 가능성'이 **양쪽 모두에 등장**합니다. 같은 항목을 두고 평가가 갈리는 구조이므로, 어느 한쪽 전유물로 쓴 선지는 오답입니다.

⑤ 베카리아 통합 정리

항목	베카리아의 입장(교재 표현 기준)
이론적 기반	공리주의 — "공통적 효용, 즉 공리가 인간적 정의의 기초이다"
범죄의 척도	**사회에 끼친 해악**. 범죄자의 **의사(의도)**는 척도가 아님
처벌의 목적	범죄자가 새로운 해악을 입힐 가능성을 **방지**하고, 일반인이 유사 범죄를 저지를 가능성을 **억제**하는 것
사형 반대 논거	① **생명권은 양도 불가** — 계약으로 정당화될 수 없음 ② **종신 노역형**이 범죄 예방과 사회 전체 이익에 더 부합 ③ 살인 금지를 규정한 법에 근거해 살인하는 것은 **자기모순**
사형의 성격	"어떠한 의미에서도 **권리의 문제가 아니다**. 사형은 한 사람의 시민에 대한 **국가의 전쟁**이다"
대안	**종신 노역형** — 지속적으로 고통의 본보기가 되므로 바람직함 (개념 체크 3번 정답)

하나로 꿰는 축 — 베카리아의 두 축은 **"생명은 애초에 넘긴 적 없다"(권리)**와 **"종신 노역형이 더 효과적이다"(효용)**입니다. 앞의 것은 사형이 **부당**함을, 뒤의 것은 사형이 **불필요**함을 보입니다. 둘을 함께 써야 베카리아입니다.
가장 잦은 함정 6가지 — ① 베카리아가 **사회 계약설을 부정**한다고 서술 (× 계약설을 인정하되, 생명권은 양도 대상이 아니라고 봄) ② 베카리아가 **처벌 자체에 반대**한다고 서술 (× 종신 노역형을 주장) ③ 루소를 **사형 반대론자**로 서술 (× 찬성. 같은 계약설이라도 결론이 다름) ④ 홉스가 **자연 상태에도 정의가 있다**고 본다고 서술 (× "국가가 없는 곳에는 소유권도 없고 부정의도 없다") ⑤ 로크가 **모든 권리를 양도**한다고 서술 (× 집행권 등을 양도. 전부 양도는 루소) ⑥ 루소가 **주권의 분할·양도를 인정**한다고 서술 (× "결코 양도할 수 없고, 분할할 수도 없다").
연결해서 볼 것 — 칸트(74·75쪽): 응보주의와 처벌 자료 플러스 / 벤담(74쪽): 같은 공리주의 처벌론 / 아리스토텔레스(83쪽): 국가는 자연의 산물 — 사회 계약론과 정면 대립 / 밀(84·85쪽): 같은 쪽의 자유론.